TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp *Rol N°123-2026*

Santiago, tres de noviembre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) A fojas 22 a 28, reclama don Eduardo Antonio Larenas Suazo, candidato a concejal por la comuna de San Ignacio y administrador electoral de su propia candidatura, contra la Resolución Final N°S001467-2026, de dos de febrero de dos mil veintiséis, del Director del Servicio Electoral. Esa resolución, dictada en el procedimiento administrativo sancionatorio Rol N°O-110-2025-SCGFE, le aplicó una multa de siete unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal, por no presentar la cuenta general de ingresos y gastos electorales de su candidatura en las elecciones municipales de 2024. Pide que se le exima de la multa o, en subsidio, que se aplique en el mínimo legal;

2°) Que, el reclamante funda su reclamación en que no presentó la cuenta por ignorancia, pues creyó que, sin ingresos ni gastos, no tenía nada que rendir, y sostiene que eso constituye un error de prohibición que excluye su culpabilidad o, al menos, la atenúa; en que actuó de buena fe; y en que vive en un sector rural con mala conectividad y poco manejo del correo electrónico;

3°) Conforme al artículo 44 de la Ley N°19.884, todo candidato, a través de su administrador electoral, debe presentar la cuenta general de ingresos y gastos de campaña electoral dentro de los treinta días siguientes a la elección (artículo 47 de la misma ley), aun cuando no haya tenido ingresos ni incurrido en gastos, haciendo relación de ello. En el caso de los candidatos a concejal, el incumplimiento se sanciona con multa de cinco a catorce unidades tributarias mensuales, cuya cuantía "será determinada teniendo en cuenta su reiteración y la cantidad de electores habilitados del territorio electoral correspondiente";

4°) Que, la cuenta no se presentó dentro de plazo, según consta en el expediente (certificado de diecisiete de enero de dos mil veinticinco, foja 12). El Servicio Electoral formuló cargos al reclamante el veinte de mayo de dos mil veinticinco (fojas 2 y 3) y los notificó el veintidós de mayo de dos mil veinticinco (foja 4), pero el reclamante no los contestó (certificado de cinco de agosto de dos mil veinticinco, foja 14).

La cuenta no se ha presentado, ni siquiera durante el procedimiento

sancionatorio;

5°) Que, el desconocimiento de la obligación no excusa su incumplimiento: el artículo 44 de la Ley N°19.884 impone presentar la cuenta aun cuando no haya habido ingresos ni gastos, y nadie puede alegar ignorancia de la ley después de que ha entrado en vigencia (artículo 8° del Código Civil). Por eso no procede dejar sin efecto la multa;

6°) Para determinar la cuantía de la multa, el artículo 44 de la Ley N°19.884 establece como criterios de graduación la reiteración de la infracción y la cantidad de electores habilitados;

7°) Que, este Tribunal advierte que el Servicio Electoral consideró como circunstancia desfavorable, para fijar la cuantía de la multa, que no se contestaron los cargos formulados en el procedimiento sancionatorio. Esa circunstancia corresponde al ejercicio de una facultad del administrado; por eso no puede ponderarse como un elemento que determine una multa mayor;

8°) En atención a lo expuesto, a la cantidad de electores habilitados de la comuna de San Ignacio, que elige seis concejales, y a la reiteración de la infracción, pues el reclamante registra una sanción ejecutoriada de 2017, de cinco unidades tributarias mensuales, por infracción a la misma ley en la elección municipal anterior (foja 13), la multa de siete unidades tributarias mensuales aplicada por el Servicio Electoral es proporcionada y no procede rebajarla.

Por estas consideraciones, ***se rechaza la reclamación*** deducida por don Eduardo Antonio Larenas Suazo, candidato a concejal y administrador electoral de su propia candidatura, contra la Resolución Final N°S001467-2026, de dos de febrero de dos mil veintiséis, del Director del Servicio Electoral.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°123-2026.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 03/11/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 03/11/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 03/11/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°123-2026. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 03/11/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 03 de noviembre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 03/11/2026

1404BCFD-37C3-4FEE-8FC6-8E4298D00BB7

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.